

ناتھوانی کمیشن رپورٹ

(داؤدی بوہرہ کمیشن)

چیرمین

این۔ پی۔ ناتھوانی

ہراکین

وی۔ ایم۔ تارکنڈے
ڈاکٹر ایس عالم خوند میری
ڈاکٹر معین شاگر
سی۔ بی۔ درو (سیکرٹری)

نام کتاب :- منتخب انی کیشن رپورٹ (داؤدی بوسہ کیشن)
 تعداد :- ایک ہزار
 سن اشاعت :- جولائی ۱۹۷۹ء
 کتابت :- مشرف علی
 ناشر :- عاصم
 زیر نگرانی :- اظہر حسین راہی
 مطبوعہ :- جے، کے، آفسیٹ پریس دہلی

سٹی زنس فارڈ میو کریسی کی طرف سے سی۔ ٹی۔ درونے جے، کے، آفسیٹ پرنٹرز دہلی میں چھپوا کر ۹، نیواں کاپوری سوسائٹی، گلابائی نوٹیکرو، احمد آباد سے شائع کیا۔

فہرست

صفحہ		صفحہ	
۶۰	(۶) کوآپریٹو بینک بند کرنے کے احکام		باب اول
۶۱	(۷) بوجھ ایسوسی ایشن ختم کرنے کا احکام		تعارف
۶۲	(۸) کیا انتخاب مذہب کے منافی ہیں	۵	باب دوم
۶۳	(۹) غیرت کی ممانعت		تاریخی پس منظر اور واؤدی روایت
	باب مہتمم	۱۱	باب سوم
۷۱	برائت اور سماجی مظالم		سیدنا کا قدر مطلق ہونے کا دعویٰ
۷۲	(۱۰) بہن کی پریشانی بھائی کی تدفین	۱۵	باب چہارم
۷۳	(۱۱) مسجد میں عورتوں پر حملہ		میشاق
۷۴	(۱۲) گلیا کوٹ میں ظلم	۲۳	باب پنجم
۷۵	(۱۳) بیٹا باپ سے لاتعلقی کے اعلان پر مجبور		اصلاح پسندوں کی شکایت
۷۶	(۱۴) ایڈوکیٹ کا بانیکیٹ	۳۰	باب ششم
۸۱	(۱۵) شیخ پر ظلم و زیادتی		شہری آزاد بوں اور انسانی حقوق میں ملاکت
۸۵	(۱۶) غیر مالک میں بوجھوں پر مظالم	۴۸	(۱۷) شیخ پر حملہ اور برطرفی
	باب ہشتم	۵۰	(۱۸) بوجھ بلیٹین کے مطالعہ کی ممانعت
۸۸	سماجی ایذا کی دوسری مثالیں	۵۱	(۱۹) اجازت کے بغیر شادی ناجائز
۹۳	(۱۷) شادیوں میں رکاوٹ	۵۵	(۲۰) موقوفہ روزنامہ
۹۴	(۱۸) زبردستی استعفیٰ	۵۹	(۲۱) یتیم خانے کے خلاف برائت
۹۵	(۱۹) دھکیوں کی وجہ سے روزگار کا نقصان		
۹۶	(۲۰) مساجد میں داخلہ کی ممانعت		
۹۸	(۲۱) دفن و کفن کے دوران ہراساں کارنامہ		
۹۹	(۲۲) مالی دباؤ		

۱۵۸	باب چہارم سفارشات۔	۱۰۳	(۷) قبرستان میں رزرویشن
۱۶۴	ضمیمہ (باب اول)	۱۰۴	(۸) مسجدوں میں رزرویشن
۱۶۵	سوال نامہ سیکشن "اے"	۱۰۴	(۹) انسانی وقار کی خلاف ورزی
۱۶۱	" " " " بی "	۱۰۵	(۱۰) خواتین سے جبراً ملازمت ترک کرنا
۱۶۵	" " " " سی "	۱۰۶	(۱۲) بوبہ فرقہ
۱۶۵	ٹیکس، محصول، نذرانے اور اسلام سیکشن ڈی متفرق معاملات		باب نہم
۱۶۹	ضمیمہ اے-۱۔	۱۱۰	حق رائے دہندگی میں مداخلت
	انگریزی روزنامے	۱۱۳	(۱) ضروری اطلاع
	گجراتی اخبار		باب دہم
	پریس نوٹ	۱۱۴	مطلق العنان دستور کا تقویا جانا
	ضمیمہ بی۔	۱۱۸	(۱) فرمان
۱۸۱	کمیشن کے اجلاس کی جگہیں اور تاریخیں		باب یازدہم
	ضمیمہ سی۔	۱۲۹	قانون سازی کی کوششیں
۱۸۳	... ۶۵ شیلنگنز کی غیر قانونی منتقلی		باب دوازدہم
۱۸۴	ضمیمہ ڈی۔	۱۳۸	ٹیکس
	ضمیمہ ای۔	۱۳۸	(۱) زکوٰۃ اور خمس
	رزا دینے کے سلسلے میں عائد کی جانے والی شرائط	۱۳۹	(۲) صلہ و فطرہ
۱۸۵	ضمیمہ ایف۔	۱۳۹	(۳) نذر بمقام
۱۸۸	ضمیمہ جی۔	۱۴۰	(۴) حق النفس
۱۸۹	ضمیمہ ایچ۔	۱۴۳	(۵) ادائیگیاں لازمی ہیں یا اختیاری ہیں
	سماجی محرمیوں کی روک تھام کا بل ۱۹۶۶ء	۱۴۶	(۶) ریاست کے اندر ریاست
۱۹۳	مقاصد اور وجوہات کا بیان	۱۴۸	(۷) جنت کا پاسپورٹ
			باب سیزدہم
		۱۴۹	آمدنی جائیداد اور ان کا انتظام

باب اول

تعارف

یہ رپورٹ داؤدی بوسہ فرقہ کے اصلاح پسند ارکان کے ساتھ منہ ہی سربراہ علی سیدنا صاحب کے نام پر ان کے معقدوں کے ظالمانہ سلوک کے سلسلہ میں شکایت کی چھان بین کا نتیجہ ہے۔

ابتداء میں داؤدی بوسہ فرقہ کے اصلاح پسند طبقہ کے کچھ لیڈروں نے سٹی زنس فار ڈیموکریسی سے یہ شکایت کی کہ اس فرقہ کے ارکان کو کوئی شہری آزادی حاصل نہیں ہے اور ملاؤں کا طبقہ اور اس کے معادین اصلاح پسندوں کو طرح طرح سے پریشان کر رہے ہیں اور ان کے پریشان کرنے کے یہ طریقے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ اصلاح پسند ارکان کو سیدنا صاحب کے نام پر داؤدی بوسہ فرقہ کے وکلاء ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، انہوں نے سی ایف ڈی سٹی زنس فار ڈیموکریسی سے درخواست کی کہ ان الزامات پر توجہ مبذول کی جائے اور مناسب تفتیش کی جائے۔

اسٹی زنس فار ڈیموکریسی کی تنظیم سٹی زنس فار ڈیموکریسی زندگی کے تمام شعبوں میں جمہوری قدروں کو مضبوط بنانے والی تنظیم ہے۔ یہ سماجی اقتصادی اور ثقافتی شعبے ہیں۔ یہ نہ تو سیاسی پارٹی ہے نہ ہی کسی سیاسی پارٹی کی حمایت کرنے کی پابند ہے۔ یہ تنظیم معقول اور تعمیری نظریات کو فروغ دیکر عوامی حمایت حاصل کرنے میں یقین رکھتی ہے۔

اور اس کے مقاصد میں حسب ذیل نکات شامل ہیں۔

۱، عوامی مخالفت کے حق کو تسلیم کرانا اور عام طور پر شہری آزادی کا تحفظ کرنا۔

۲ جمہوری اصولوں اور فرد کے ذوق کو تسلیم کرنا اور اس کی بنیاد پر چھوٹ چھات کی روک تھام کرنا۔ ذات پات اور فرقہ پرستی کا سد باب کرنا اور سماجی و اقتصادی مساوات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنا۔

ماضی میں ایسکائی نرس فار ڈیموکریسی (سی ایف ڈی) نے کئی اہم امور اپنے ہاتھ میں لئے اور ان کے لئے کمیٹیاں مقرر کیں۔ تارکنڈے کمیٹی کے نام سے ایک کمیٹی انتخاباتی اصلاحات تجویز کرنے کے لئے مقرر کی گئی۔ اس نے بہت سی تجویزوں پر مشتمل اپنی رپورٹ پیش کی جس پر حکومت ہند نے توجہ دی۔ ایک دوسری کمیٹی نے آندھرا پردیش میں مدت سے مسلسل ٹوٹے ہوئے ہلاک کر دیا اور ان سے تصادموں کے واقعات کی تحقیقات کی۔ اس کمیٹی کا نام بھی تارکنڈے کمیٹی تھا۔ اس کی رپورٹ عام بحث کے لئے شائع ہو چکی ہے۔ سٹیزن فار ڈیموکریسی ایک ایسی تنظیم ہے جو رائے عامہ کو بنانے اور عوامی اہمیت کے معاملات کی تفتیش کرنے میں مصروف ہے۔ اس ادارہ کی قومی مجلس عالم نے اصلاح پسند بومرہوں کی درخواست منظور کر لی اور نئی دہلی ہی میں اپنی ۱۳ اگست ۱۹۷۷ء کی میٹنگ میں اس مقصد کے لئے ایک کمیٹی مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں کمیٹی کو ارکان کو شامل کرنے کے اختیارات دیئے گئے اور اس کی تحقیقات شرائط پائی۔ یہ شرائط، اور ذمہ داریاں یہ تھیں۔

بومرہ مذہبی پیشوا اور ان کے ساتھیوں کے ذریعہ سیدنا صاحب کے نام پر دہلی بومرہ فرقہ کے اصلاح پسند ممبروں کے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزی پر غور کرنا اور رپورٹ دینا۔ کچھ ممبروں کو شامل کرنے کے بعد کمیٹی مندرجہ ذیل ارکان پر مشتمل تھی۔

۱۔ شری این بی ناتھوانی بمبئی ہائی کورٹ کے سابق جج اور لوک سبھا کے

ایم۔ پی چیرمین

موجودہ ممبر
بمبئی یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے شعبہ کی صدر

۲۔ ڈاکٹر (مس) آلودستور

دب ریشیا تر ہو چکی ہیں۔) ادرا ب حکومت ہند کے
مقرر کردہ اقلیتی کمیشن کی رکن ہیں۔

۳۔ وی ایم تارکنڈے
ممبر۔

بمبئی ہائی کورٹ کے سابق جج۔ آج کل سپریم کورٹ
کے سینیئر جڈیٹ اور سٹینز نر فارڈ میو کرپسی کے جنرل
سکرٹری ہیں۔

۴۔ ڈاکٹر عالم خوند میری

شعبہ فلسفہ۔ عثمانیہ یونیورسٹی

ممبر۔
۵۔ ڈاکٹر معین شاہ

شعبہ پائیکل سائنس۔ مراٹھورہ

ممبر۔

۶۔ سی۔ ٹی۔ دارد

یونیورسٹی اورنگ آباد

ایڈوکیٹ اور ریڈیکل میونسپلٹ

ایسوسی ایشن کے جنرل سکرٹری۔

ممبر۔ سکرٹری۔

باقاعدہ غور و خوض کے بعد کمیٹی نے ایک سوالنامہ تیار کیا اور اس سے ایک خط کے ساتھ انگریزی
اور گجراتی دونوں زبانوں میں داؤدی بوہرہ فرقہ کے تمام گروہوں میں تقسیم کیا۔ مذکورہ خط اور سوالنامہ
ضمیمہ "اے" میں دیئے گئے ہیں، کمیشن کی تقرری کے فوراً بعد اس کے خلاف ملاؤں کے طبقہ نے
کافی شور و غل کیا۔ انہوں نے کمیشن کے کام میں رخنہ ڈالنے کے لئے باقاعدہ مہم شروع کر دی۔ داؤدی
بوہرہ فرقہ کے ارکان کو گمراہ کرنے کے لئے مذہبِ حطرہ میں ہے۔ اور مذہب سے دور ہو کر نعرے
لگائے گئے۔ مختلف مقامات پر جہاں داؤدی بوہرہ فرقہ کے افراد کی قابل ذکر آبادی تھی کمیشن کے
خلاف مظاہرے کرائے گئے۔ ریاستی سرکاروں سے کمیشن کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ
کیا گیا۔ مظاہروں اور جلسوں میں تقریریں کر کے داؤدی بوہرہ فرقہ کے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش
کی گئی کہ سی ایف ڈی داؤدی بوہرہ فرقہ کے مذہبی عقیدہ اور مسلک میں مداخلت کر رہی ہے۔ اس لئے
بائیکاٹ اور مخالفت کی مستوجب ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیشن کی تقرری ہندو کے آئین میں دی گئی
مذہبی آزادی کے خلاف ہے اور حکومت ہند اس قسم کی غیر ملکی سرگرمیوں کی اجازت نہ دے۔
کمیشن کے خلاف بڑی مہارت سے پروپیگنڈہ کیا گیا اور ایم جی کے دوران حکومت ہند کے بدنام
سابق چیف سنسٹری ایچ جے۔ ڈی پنہا کو سیدنا صاحب نے اپنا پلسٹی آفیسر مقرر کیا۔ جو ملا صاحب
کے ہم خیالوں کی جانب سے پلسٹی کی مہم کے نگران تھے۔ چونکہ اس مہم کے نتیجے میں تحقیقات کے اصلی

مقصد کے متعلق عوام میں غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان تھا۔ اس لئے ممبر سکرٹری نے ایک کتابچہ شائع کر کے کمیشن کے متعلق حقائق بیان کئے اور اس کی انکوائری کے دائرہ کار کی وضاحت کی۔ یہ بات واضح کی گئی کہ کمیشن دائرہ دی پورہ فرقہ کے عقائد کے متعلق تحقیقات نہ کرے گا۔ کمیشن یہ معلوم کرے گا کہ اس فرقہ کے ممبران کے ذریعہ لگائے گئے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزامات درست ہیں کہ نہیں۔ اسی وضاحت میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ مذہبی آزادی کی ضمانت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ کسی بھی مذہبی سربراہ یا اس کے ایجنٹوں کو ضمیر کی آزادی اور فرقہ کے لوگوں کی آزادی اظہار اور برسرِ اقتدار طبقہ کے طریقہ کار کی نکتہ چینی کے حق ہی کو کھل دیا جائے۔ اس ملک میں مذہبی آزادی کسی بھی شخص کو سماجی اصلاح کا مطالبہ کرنے اور اس کے لئے کام کرنے اور نقصان دہ اور ظالمانہ رسم و رواج کو ختم کرنے سے نہیں روکا۔ اس کے علاوہ مذہبی رسم و رواج سے متعلقہ اقتصادی مالی سیاسی یا دیگر سیکولر سرگرمیوں کے سلسلے میں ریاست کو آئین کے آرٹیکل ۲۵ کی رو سے پابندیاں نافذ کرنے اور قواعد بنانے کا اختیار ہے۔ شہریوں کو بھی اس قسم کی پابندیوں کے نفاذ اور قواعد کی تشکیل کے لئے ہم چلانے کا حق ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جو سوالنامہ جاری کیا گیا تھا اس میں کوئی بھی ایسا سوال نہیں جس کے ذریعہ کسی بھی مذہبی عقیدہ کی سچائی یا خامیوں کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ اس سلسلہ میں سیدنا صاحب کے نمائندوں نے کئی بار کمیشن کے چیرمین شری نرنیدر ناتھوانی اور سٹی زرنز فار ڈیموکریسی کے جنرل سکرٹری شری دی ایم تارکنڈے سے ملاقات کی۔ شری ناتھوانی اور تارکنڈے دونوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ کمیٹی سے تعاون کریں۔ اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے نمائندوں کے بھی بیانات لئے جائیں گے اور اگر وہ چاہیں گے تو ان کو شہادت پیش کرنے کا کافی موقع بھی دیا جائے گا تاکہ وہ کسی بھی ایسے الزام کی تردید کر سکیں جسے وہ غلط سمجھتے ہوں۔ لیکن ان تمام یقین دہانیوں کے باوجود انہوں نے تعاون دینا مناسب نہ سمجھا۔ اور گمراہ کن ہمہ جاری رکھی۔

ملائی کے حامیوں نے کمیشن کے خلاف اپنی ہم میں دیگر مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔

ان لوگوں کی شروع کی ہوئی ہم کے باوجود حویہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کی تحقیقات ہو کمیشن نے اپنی جائز سرگرمیاں جاری رکھیں۔ سوالنامہ کے جوابات

ملنے کے بعد کمیشن نے بمبئی۔ گاندھی نگر رجسٹریٹ، اور دہلی میں اپنی میٹنگیں کیں۔ یہ میٹنگیں معلومات اور سوالنامے کا جواب دینے والوں کے جوابات کی تصدیق کے لئے گواہوں سے جرح کرنے کے لئے کی گئیں۔ ظاہر ہے کہ ان تمام لوگوں سے جرح نہیں کی گئی جنہوں نے سوالنامے کے جوابات بھیجے تھے اور ایسا کرنا ضروری بھی نہ تھا۔ اس قسم کی جانچ پڑتال کے لئے کچھ معاملات کو چنایا گیا اور گواہوں سے کمیشن کے ممبروں نے کافی تفصیل سے جرح کی۔

کمیشن نے ۱۸ اپریل ۱۹۴۸ء کو ایک خط لکھ کر سیدنا صاحب سے بھی تعاون کی درخواست کی۔ ان سے گزارش کی گئی کہ وہ کمیشن کی میٹنگوں میں شرکت کے لئے اپنے کسی ایک نمائندے یا نمائندوں کو بھیجیں۔ سیدنا صاحب نے اس خط کا جواب تک نہ دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اور ان کے حامیوں کے گرد وہ کمیشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا تھا اور بوہرہ داؤدی فرقہ کے قدامت پرست افراد کو کمیشن سے تعاون نہ کرنے کی ہدایت دیدی گئی تھی۔

صرف یہی نہیں بلکہ بمبئی اور گاندھی نگر رجسٹریٹ، میں جب کمیشن کی میٹنگ ہوئیں تو ”مذہب خطرے میں ہے“ کا جھوٹا نعرو لگا کر کمیشن کے خلاف جہاد کرنے کے لئے اپنے پیروکاروں کو آمادہ کرنیکی غرض سے جلوس نکالنے کی کوششیں کی گئیں۔ میٹنگ سے ایک دن پہلے رات کو کچھ غنڈوں نے بمبئی میں چیرمین کے مکان پر حملہ کیا اور دروازہ توڑ دیا۔ میٹنگ کی جگہ کو گھیر لینے کے مقصد سے ایک جلوس نکالا گیا اور دھمکانے والے نعروں لگائے گئے۔ جس کے دوران ایسے مواقع بھی پیدا ہوئے جب ہجوم کے چند طبقات تشدد پر اتر آئے اور پولیس کو انتہائی اقدامات کرنا پڑے۔ گاندھی نگر رجسٹریٹ، میں داؤدی فرقہ کے خاص خاص قدامت پرست افراد نے ایک وفد نے ریاست کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ کمیشن کی میٹنگ پر پابندی لگا دی جائے۔ مگر وزیر اعظم شری بابو بھائی پٹیل نے وفد کے ارکان سے بتایا کہ اول تو انہیں قانون کی رو سے ایسی کسی میٹنگ پر پابندی لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ کمیشن کی تحقیقات مذہبی معاملات میں مداخلت کے مساوی نہیں ہیں۔ لہذا انہوں نے وفد کے ارکان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ قدامت پرست طبقہ احتجاجی جلوس نکال سکتا ہے بشرطیکہ وہ پرامن ہو اور قانون شکنی نہ کرے۔ میٹنگ کے دوران کمیشن کی میٹنگ کی جگہ کے قریب ایک مظاہرہ کا اہتمام کیا گیا۔ لیکن یہ مظاہرہ پرامن نہ رہ سکا لہذا پولیس نے

مداخلت کر کے امن بحال کیا۔ اس امر کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کہ کمیشن کے چیئرمین۔ ممبر سکرٹری اور دیگر ممبران کو بہت سے تار اور خطوط ملے جن میں کمیشن کی تقرری کا خیر مقدم کرتے ہوئے اُسے مکمل تعاون دینے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ سوالنامہ کا جواب دینے والے کچھ افراد نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کے ناموں کو صیغہ راز میں رکھا جائے لیکن دوسرے لوگوں نے کھل کر سوالوں کا جواب دیا تھا۔ اور کمیشن پر کوئی شرط عاید نہیں کی تھی۔ کمیشن کی کل آٹھ میٹنگیں ہوئیں۔ ان میں سے تین میٹنگیں گواہوں کے بیانات لینے کے بعد ہوئیں۔ ان میٹنگوں کے مقامات اور تاریخوں کی تفصیل ”ضمیمہ بی“ میں دی گئی ہے۔

سوالنامہ کا جواب دینے والے افراد کی تعداد ۱۰۷ ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ملا صاحب کے حلقہ کے لوگوں اور ان کے کٹر حامیوں نے خود کو الگ رکھا اس لئے کمیشن کو حقیقت کا پتہ لگانے کے لئے خود اپنا طریقہ کار اختیار کرنا پڑا۔ اس نے تحریری حوالوں اور زبانی درست و زری شہادت کا بڑی احتیاط سے جائزہ لیا کیونکہ اس کو ان لوگوں کی مدد نہ مل سکی جو اختلافی رائے رکھتے تھے۔ بہر حال کمیشن کا خیال ہے کہ اُس کے سامنے پیش کی گئی شہادتیں کافی اور ٹھوس ہیں۔ مخالفین اس کی تردید کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔

واضح رہے کہ ڈاکٹر (مس) آلود ستور نے، سرکار کے ذریعہ اقلیتی کمیشن کے ممبر کی حیثیت سے اپنی نامزدگی کے بعد کمیشن کے کام میں حصہ نہیں لیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اس کام کو مکمل کرتیں جس کا بیڑہ انہوں نے سی ایف ڈی کی درخواست پر اٹھایا تھا۔ انہوں نے سوالنامہ تیار کرنے میں کمیشن کی مدد کی اور کافی زحمت و خطرہ کے باوجود بمبئی اور گاندھی نگر گجرات میں کمیشن کی میٹنگوں میں شرکت کی۔ کمیشن ان کی ان قیمتی خدمات کا اعتراف کرتا ہے جو انہوں نے ایک زیادہ وسیع مشن پر بلائے جانے سے پہلے انجام دیں۔